

ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยด้วย นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยการยื่นฟ้องคดีต้องกระทำภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งพิพาทเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ วันดังกล่าวจึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เดิมผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อศาลจังหวัดพังงา เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการออกคำสั่งพิพาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้โต้แย้งเขตอำนาจศาล และมีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ จนกระทั่งได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลว่า คดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ศาลจังหวัดพังงาจึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความและให้โจทก์นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองที่มีเขตอำนาจ โดยได้อ่านผลคำวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นระยะเวลาหลังจากที่ครบกำหนดระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้แล้ว จึงเป็นกรณีกำหนดเวลาการฟ้องคดีได้ครบกำหนดไปแล้วในระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดพังงาและคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีในส่วนนี้ต่อศาลปกครองภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ที่มีคำสั่งของศาลจังหวัดพังงาตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลฯ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ต่อศาลปกครองชั้นต้นจึงเป็นการยื่นคำฟ้องที่ล่วงพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๗/๒๕๖๔)

๔.๘.๓ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการฟ้องคดีปกครองต่อศาลอื่น ซึ่งมีใช้ศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๘.๔ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการรับสภาพหนี้

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับค่าจ้างในส่วนที่เป็นค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ ๑ ปี ๒๕๕๒ และภาคการศึกษา

